

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2642/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี
นาย บุญ ชู ศ รี ทองคำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารแผ่นป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของ บริษัทประกันภัยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 แล้ว จำเลยได้ใช้เอกสารปลอมนั้นติดที่บริเวณกระจกหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 พ-6729 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 การกระทำของจำเลยจึง เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคแรก และฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด รวม 2 กระทั่ง แต่เมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสาร แผ่นป้าย ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเองกับเป็นผู้ใช้เอง จึงต้องลงโทษ ฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระทั้งเดียวตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรค สอง แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 จำเลย ได้กระทำการปลอมแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2539 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเอกสารราชการแล้วจำเลยได้ใช้ เอกสารปลอมนั้นติดที่ บริเวณกระจกหน้ารถยนต์คันดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 อีกกรรมหนึ่ง จำเลยจึงกระทำความผิดฐานปลอมและใช้ เอกสารราชการปลอม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 เมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอง จึงต้องลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอม

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 แต่เพียง
กระธงเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองเช่นกัน แม้จะใช้
แผ่นป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสีย
ภาษีรถยนต์ประกอบในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นเอกสารคนละประเภทและมีเจตนาก่อ
ให้เกิดผลต่างกันกล่าวคือ การใช้แผ่นป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปลอมเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จริ่งส่วนการใช้แผ่นป้ายวงกลมปลอมเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า
ได้มีการเสียภาษีรถยนต์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึงเป็นการ
กระทำความผิดต่างวาระแยกกันต่างหากจำนวน 2 กระธง ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 91, 264,
265, 268 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33,
91, 264, 265, 266, 268 ให้ลงโทษฐานใช้แผ่นป้ายประกันภัยและแผ่นป้ายวงกลม
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 เรียงกระธงลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระธงละ 1 ปี รวม 2 กระธง จำคุก 2 ปี ลดโทษให้
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการแรกว่า จำเลย กระทำผิดกรรมเดียว เป็นกระทงเดียวหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้เมื่อจำเลยให้การรับ สารภาพตามคำฟ้องของโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารแผ่น ป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2539แล้วจำเลยได้ ใช้เอกสารปลอมนั้นติดที่บริเวณกระจกหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 พ*-6729 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2539 การกระทำของจำเลยจึง เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก และฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบ มาตรา 264 วรรคแรก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดรวม 2 กระทง แต่ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองบัญญัติว่า ถ้าผู้กระทำความ ผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว ดัง นั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารแผ่นป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเอง กับเป็นผู้ใช้เอง จึงต้องลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวตามบทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่าว สำหรับการกระทำผิดกรรมนี้เท่านั้นแต่เนื่องจากโจทก์ได้ บรรยายมาในคำฟ้องและข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2539จำเลยได้กระทำการปลอมแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี รถยนต์ประจำปี พ.ศ. 2539 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็น เอกสารราชการแล้วจำเลยได้ใช้เอกสารปลอมนั้นติดที่บริเวณกระจกหน้ารถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน 3 พ-6729 กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 อีก

กรรมหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 265 เมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอง จึงต้องลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 กระทั่ง เดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง แม้จะใช้ในคราวเดียวกัน แต่ก็ยังเป็นเอกสารคนละประเภทและมีเจตนาก่อให้เกิดผลต่างกันกล่าวคือ การใช้แผ่น ป้ายประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปลอมเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า มีการประกัน ภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จริง ส่วนการใช้แผ่น ป้ายวงกลมปลอมเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าได้มีการเสียภาษีรถยนต์ถูกต้องตามพระราช บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึงเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระแยกกันต่างหาก จำนวน 2 กระทั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-ระพินทร บรรจงศิลป์-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ